

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 622/2543	นางสุวรรณา ตรงคงสิน กับพวก	โจทก์
	นายวิสันต์ ลิมปยารยะ	จำเลย
	ของนายพิชัย	ลิมปยารยะ
	นายวิเดช ลิมปยารยะ กับพวก	จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 1600

เมื่อ พ. ถึงแก่ความตาย สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบอันเป็นทรัพย์สินที่ พ. มีอยู่ ในกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. บริษัท ท. และกิจการของบริษัท ด. อันได้แก่เงินลง หุ้น ค่าหุ้น ผลกำไร และเงินปันผลเป็นต้น ย่อมเป็นมรดก

แม้โจทก์ได้บรรยายฟ้องขอให้แบ่งกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด ทั้งสองดังกล่าวก็ตาม แต่ตามคำฟ้องโจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องระบุว่า เงินที่ใช้ลงทุนใน การก่อสร้างกิจการเป็นของ พ. เจ้ามรดก ดังนี้ถือได้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้แบ่งมรดกที่ เป็นสิทธิอันเป็นทรัพย์สินของ พ. ที่มีอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดทั้งสอง นั้นเอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจำหน่ายทรัพย์สินมรดกทั้งหมดนำเงินมาชำระหนี้กอง มรดก ส่วนที่เหลือนำมาแบ่งให้โจทก์ทั้งสองตามส่วนที่โจทก์ทั้งสองมีสิทธิได้รับคิด เป็นจำนวนเงินคนละ ๒๐๖,๐๗๐,๕๑๓.๖๐ บาท หากจำเลยไม่อาจดำเนินการได้ให้ จำเลยชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง

ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์ทั้งสองจะได้รับเงินตามฟ้องครบถ้วน และให้ศาล
พิพากษาว่า จำเลยเป็นผู้ถูกจำคุกมิให้ได้มรดก

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมทั้งหก ห้างหุ้น
ส่วนจำกัดลิ้มเซ่งยู่เซียง บริษัท เทคเทกซ์ไทย จำกัด และบริษัทเดนิมสปินนิ่ง จำกัด
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตเฉพาะจำเลยร่วมทั้งหก
ศาลชั้นต้นชี้สองสถานกำหนดประเด็นข้อพิพาทรวม ๖ ประเด็น สำหรับประเด็นข้อ
พิพาทที่ว่า กิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเซ่งยู่เซียง บริษัทเทคเทกซ์ไทย จำกัด
และกิจการของบริษัทเดนิมสปินนิ่ง จำกัด เป็นทรัพย์สินมรดกของนายพิชัย ลิ้มปวยระ
หรือไม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานและมีคำสั่งว่า บริษัทเทคเทกซ์ไทย จำกัด
ไม่ใช่ทรัพย์สินที่จะแบ่งได้ส่วนกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเซ่งยู่เซียงและกิจการของ
บริษัทเดนิมสปินนิ่ง จำกัด ไม่ใช่มรดกนายพิชัย ที่จะนำมาแบ่งปันให้ทายาทได้ ให้
ยกฟ้องในประเด็นนี้ และพิจารณาคดีสืบพยานประเด็นอื่นต่อไป

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิจารณายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบ
พยานต่อไปแล้วมีคำวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ใหม่เมื่อมีคำพิพากษา

จำเลยและจำเลยร่วมทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อนายพิชัยถึงแก่ความตาย สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
อันเป็นทรัพย์สินที่นายพิชัยมีอยู่ในห้างหุ้นส่วนจำกัดลิ้มเซ่งยู่เซียง บริษัทเทคเทกซ์
ไทย จำกัด และบริษัทเดนิมสปินนิ่ง จำกัด อันได้แก่เงินลงทุน ค่าหุ้น ผลกำไรและ
เงินปันผล เป็นต้น ย่อมตกเป็นมรดก แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องให้แบ่งกิจการของห้าง

หุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดทั้งสองดังกล่าว แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ทั้งสองได้
บรรยายฟ้องระบุว่า เงินที่ใช้ลงทุนในการก่อสร้าง กิจการเป็นของนายพิชัย ดังนั้นถือ
ได้ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องขอแบ่งมรดกที่เป็นสิทธิอันเป็นทรัพย์สินของนายพิชัยที่มีอยู่
ในห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดทั้งสองนั่นเอง ศาลชั้นต้นจึงต้องดำเนิน
กระบวนการพิจารณาสืบพยานให้ได้ความก่อนว่า นายพิชัยมีสิทธิอยู่เพียงใด และโจทก์
ทั้งสองมีสิทธิได้รับหรือไม่ เพียงใด

พิพากษายืน

(ชาดา กษิตินนท์-ประดิษฐ์ สิงห์ศน์-หัตถ์ ไกรทองสุข)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายอนุสรณ์ จิรัชยากุล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายจรินทร์ ไกรเทพ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ